

## Consejo de Planificación Urbano Ambiental

### ACTA N° 383

El día viernes 26 de noviembre de 2021, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

**ADARSA:** Lic. Laura Colladon.

**CEPIA:** Arq. Ana Margonari - Ing. Mario Macagno.

**Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7:** Ramiro Castillo.

**Colegio de Arquitectos Regional 6:** Arq. Marcelo Celoir.

**Colegio Técnico Constructores Universitarios:** Ausente con aviso.

**Asociación Inmobiliaria:** Corredor Inm. Martina Casesi.

**Concejo de Representantes:** Concejales por la mayoría, Mariano Melana., Concejales por la minoría, Carlos Quaranta.

**Departamento Ejecutivo Municipal:** Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Ausente con aviso. Directo de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Liliana Bina.

**Unidad Técnica:** Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

**Visitantes:** Ing. Técnica Agrícola Soledad Lescano, Lic. Regina Losada Weth, Bruno Villagra Peretti, Alan Moyano, Juan Manuel Cabrera, Luis López.

**Secretaria:** Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

### Orden del día

- Consideración Acta N° 382
- Cuarto Taller interno APN.

Comienza la reunión, a las 9:50 horas en primera instancia se pone a consideración Acta 382.

- **ADARSA:** aprueba.
- **CEPIA:** aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** aprueba.
- **Colegio de Arquitectos:** aprueba.
- **Asociación Inmobiliaria:** aprueba.
- **Técnicos Constructores Universitarios:** ausente con aviso
- **Concejal por las mayorías:** se une a la reunion en el próximo tema.
- **Concejal por las minorías:** aprueba.
- **Dirección de Ambiente y Desarrollo Urbano:** se une a la reunión en el próximo tema.
- **Dirección de Infraestructura Urbana:** aprueba.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

**Próximo tema:** Cuarto Taller Interno del APN.

Regina Losada Weth comienza recapitulando sobre los talleres anteriores y comenta que se van haciendo las bases internas de ordenamiento del área protegida norte. Explica que el primer paso que se logró en el primer taller es definir los valores de conservación, el segundo paso fue la evaluación y diagnóstico de los mismos. De esta forma se empezó a definir la información para zonificar el área. En este cuarto taller se terminará de visualizar el área protegida

en el territorio, a la vez que se completará una ficha sobre cada zona de manejo, que es lo que se puede y no se puede hacer en cada sector del área protegida. Se dividen en grupo y comienza el trabajo.

- se adjunta informe realizado por Regina Losada Weth:

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORME TALLERES INTERNOS 3º y 4º CPUA: ZONIFICACIÓN APNorte.</b> |
|----------------------------------------------------------------------|

Luego del tercer taller, en el que se avanzó con la localización a terreno de la distribución de los valores de conservación, se buscó **integrar esta información** y **definir las zonas de manejo**, así como las **pautas de manejo** para cada una de ellas.

En el inicio del taller se desarrolló una **mesa común de discusión** en la que se expusieron los posicionamientos generales frente a la determinación de zonificar el área y definir las zonas rojas, amarillas, verdes y azules (se detalla más abajo la definición de cada una), considerando el contexto socioambiental. Luego se trabajó en **tres grupos** abordando las diferentes **zonas** y su especificidad técnica de implementación.

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios generales:

#### **CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN**

- a) Las **características y valores intrínsecos del área protegida**, ya sean ecosistemas, sitios o elementos, tanto de tipo natural como cultural la condición de los mismos (estado de conservación, fragilidad, singularidad, accesibilidad, capacidad de recuperación, etc.)
- b) Las **condiciones del entorno** cercano o lindante (poblados, caminos, zonas agrícolas, áreas naturales protegidas o no protegidas, etc.)
- c) Las **oportunidades que brindan los ecosistemas**, sitios o elementos existentes, a los distintos usos posibles (recreativo, productivo, educativo, científico, etc.)
- d) Las **demandas de usufructo actuales o potenciales** que plantea la sociedad sobre el área protegida y sus partes, considerando la frecuencia, intensidad y tipo de uso actual e histórico a que está sujeta o que conviene que lo esté en el futuro (uso público, aprovechamiento forestal, ganadero, extracción de áridos, caza y pesca, usos tradicionales históricos, etc.)
- e) Las **necesidades vigentes de asegurar la conservación** de tales muestras y componentes del patrimonio natural y cultural de la región

La zonificación tiene una relación directa con los objetivos de conservación del área protegida (Misión) y con los objetivos del plan de gestión (Visión), ya que es una forma de georeferenciarlos y de ligarlos al marco regulatorio que rige el territorio del área protegida.

La zonificación no debe ser vista como una entidad autónoma en el proceso de planificación, sino como una expresión geográfica de lo que se quiere alcanzar (definiendo la condición que deben tener cada una de las zonas del área protegida con base en la Misión y la Visión) y como parte de las estrategias para lograrlo (regulando los usos con el objetivo de alcanzar esa condición, con base en las estrategias previstas en el Plan).

El objetivo de la zonificación es, por medio de la regulación de los usos y actividades permitidas para el área protegida, mantener o mejorar el estado de conservación del patrimonio natural y cultural de cada zona de manejo, con base en los objetivos de conservación del área protegida y el alcance planteado en el mismo plan de gestión.

Así por ejemplo, en una zona de manejo será posible realizar cualquier actividad de manejo que mejore o mantenga la condición de los recursos que motivaron o fundamentaron su delimitación.

**LAS DIFERENTES ZONAS que se aplicarán sobre APNorte**, que siguen los lineamientos para las áreas protegidas nacionales, son:

- **Zona Roja, restringida de máxima protección (homóloga a la zona intangible de la Administración de Parques Nacionales):** es el área de mayor protección de los recursos naturales y culturales y máximas restricciones al uso. Su finalidad es la preservación y restauración de determinados ambientes, sistemas o componentes naturales o culturales en condiciones intangibles. Las actividades estarán limitadas a las relacionadas con la vigilancia, con medidas de manejo esenciales para la conservación de los recursos y el mantenimiento o mejoramiento de los procesos naturales de los ecosistemas o de las condiciones que conforman una unidad cultural y su entorno. La investigación científica estará restringida a proyectos de bajo nivel de impacto, salvo raras excepciones debidamente justificadas.
- **Zona de Uso Público:** es el área que contiene atractivos naturales y/o culturales que se consideran aptos y compatibles con la visita y disfrute público, sin comprometer su conservación o persistencia. Puede desdoblarse en dos zonas en función de la intensidad y el tipo de uso y de las oportunidades y demandas que generan los atractivos referidos, las cuales se describen a continuación:
- **Zona Amarilla, de Uso Público Extensivo:** es el área que por sus características permite el acceso del público con restricciones, de forma tal que las actividades y usos aceptados causen un impacto mínimo a moderado sobre el ambiente, los sistemas o componentes naturales o culturales. Las actividades y usos permitidos son las contempladas en la zona intangible, a las que se agrega la restauración y remediación, el uso científico y el uso educativo y turístico-recreativo de tipo extensivo, es decir no masivo ni concentrado. En materia de infraestructura sólo se admite la construcción de facilidades mínimas y de bajo impacto (ej.: senderos, miradores, observatorios de fauna, etc.).
- **Zona Verde, de Uso Público Intensivo:** es el área que por sus características acepta la mayor concentración de público visitante y actividades de más alto impacto compatibles con los objetivos de conservación de la unidad. Las actividades y usos admitidos son los contemplados en las zonas anteriores a las que se agrega el uso público más intensivo sujeto a la regulación de áreas protegidas. Se admite la construcción e instalación de servicios de mayor envergadura para la atención de los visitantes. (ej.: centros de visitantes, estacionamientos, servicios gastronómicos, etc.). Esta zona debe ser de escasa extensión frente a la superficie total del AP y responder a los objetivos del área.
- **Zona Azul, de Uso Especial:** es el área destinada a usos diversos relacionados con la infraestructura necesaria para la administración y el funcionamiento del área protegida. Es de escasa superficie y los usos en general implican niveles medios a altos de modificación ambiental. Es considerada una superficie “de hábitat modificado” al ser espacios de hábitat convertido (artificializado) insertos en zonas con altas restricciones al uso y donde es necesario alojar instalaciones administrativas e infraestructura de servicios incluida la red vial (ej.: seccionales y destacamentos de guardaparques, Estaciones Biológicas, meteorológicas, hidrológicas, áreas destinadas al tratamiento de efluentes o tratamiento de residuos, etc.).

## RESULTADOS DEL TALLER

En la primera instancia de discusión grupal de todos los participantes, se elaboró el mapa tentativo (borrador) para luego poder avanzar en cada una de las especificaciones de las zonas. Este mapa contempla la protección de todos los valores del APNorte:

- **Cuenca del arroyo Los Mimbres**
- **Bosque nativo serrano y sus servicios ecosistémicos**
- **Identidad y legado**
- **Playa los Mimbres**
- **Amortiguamiento del desarrollo urbano**

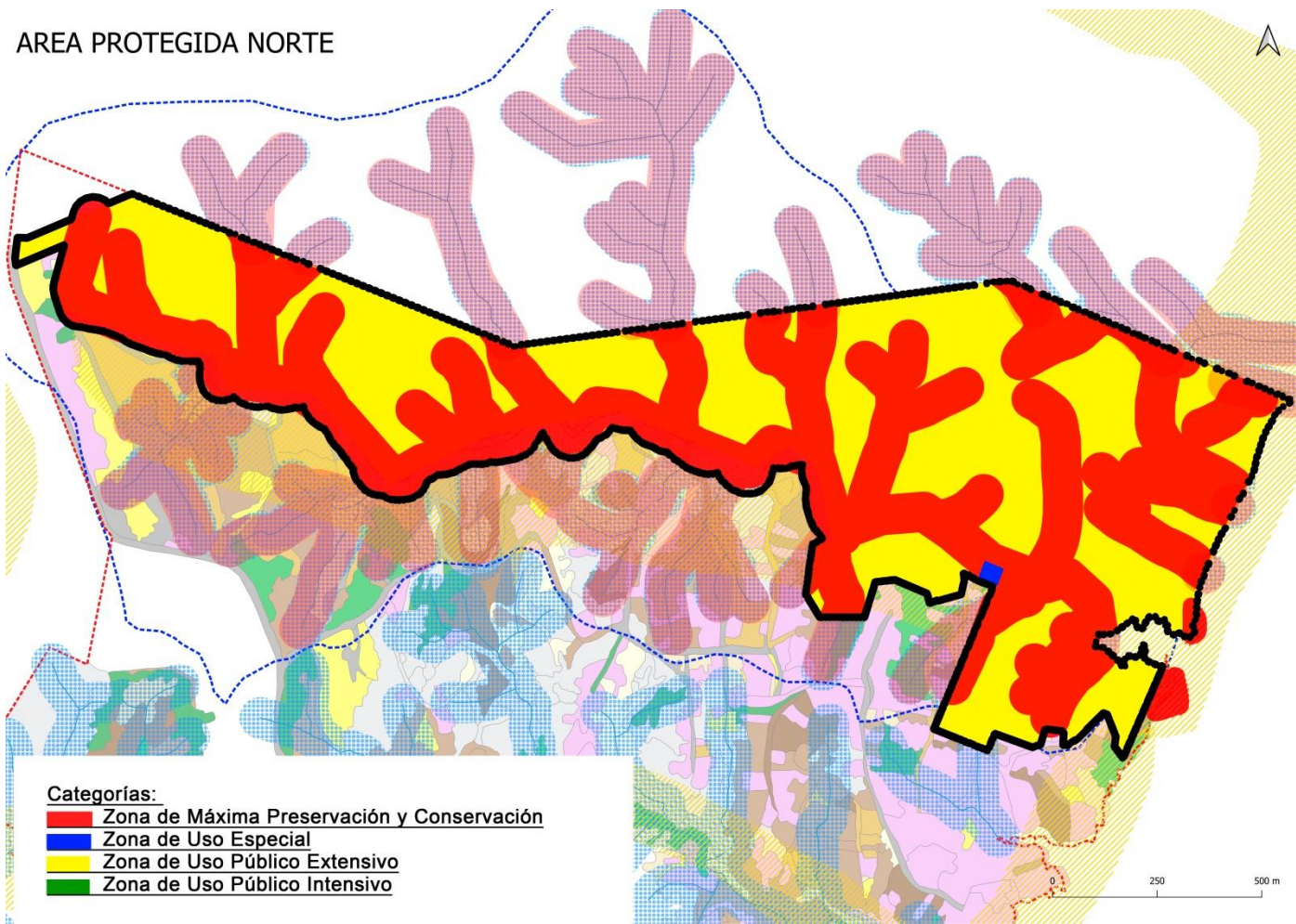
El mapa refleja una protección máxima como **zona roja** a la cuenca del Arroyo Los Mimbres con el total de sus aferentes y pone en evidencia la necesidad de integración del manejo y gestión de los territorios que abarca la cuenca.

En esa zona roja también quedan representadas las diferentes unidades de vegetación del bosque nativo serrano para su protección y restauración.

Además se integran a esta zona roja los registros arqueológicos identificados en el área, quedando la clara necesidad de prospección para la localización y protección del conjunto de relictos relacionados con la ocupación histórica del sitio. La **zona azul**, por ahora sólo está representada por la Toma de agua en el Arroyo Los Mimbres.

Las **zonas amarillas** quedan definidas por exclusión de esa zona roja y las **zonas verdes** se definirán en la medida que se presenten proyectos de intervención, claramente pautados por las medidas de manejo aplicables a cada zona.

AREA PROTEGIDA NORTE



MAPA 1: ZONIFICACIÓN DE APNorte

Cada grupo trabajó sobre una **planilla de análisis** sobre cada zona, luego se hizo una **puesta en común**, se **discutió y consensuaron las siguientes definiciones y criterios**:

Aclaración: como es un proceso en construcción se colocó en rojo lo que hizo cada grupo y en negro lo que aporta la coordinadora. En instancias próximas se seguirá definiendo cada ítems.

ZONA ROJA: RESTRINGIDA DE MÁXIMA PROTECCIÓN

| ZONA DE MANEJO |     |     |     | UBICACIÓN                                                     | TIPO DE MANEJO                                                                                                                               |
|----------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |     |     |     | Ubicar y referenciar en el mapa                               |                                                                                                                                              |
| RMP            | U E | UPE | UPI | Red de drenaje (50m a cada lado del cauce) y relictos en buen | -Condiciones de uso (FOS, aforo, etc.): Solo usos de mínimo impacto debidamente justificado, con plan de manejo y estudio de impacto. Acceso |
| X              |     |     |     |                                                               |                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-Valor/es de conservación asociados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cuenca del arroyo Los Mimbres</li> <li>•Bosque nativo serrano</li> <li>•Identidad y legado</li> </ul> <p>-Necesidades vigentes para asegurar su conservación (cruzar con FODA: debilidades y amenazas): Urgente necesidad de presencia gubernamental para regular el desarrollo actual y las actividades que se realizan.</p> <p>Necesidad de gestión conjunta con municipio colindante.</p> <p>Contemplar el sector sur-oeste como clave para la protección del conjunto de la cuenca y el bosque.</p> <p>Prospección arqueológica.</p> <p>-Potencial de manejo y gestión (cruzar con FODA: oportunidades y fortalezas): Implementación de la cuenca experimental.</p> | <p>estado de conservación.</p> <p>-Actores involucrados: Propietarios, municipalidad, provincia, poseedores.</p> <p>Organismos académicos, investigadores, Fundaciones afines a la Misión del Área.</p> <p>-Características de dominio público y privado, jurisdicción: Municipal y provincial.</p> <p>-Gestión pública, privada o mixta: el municipio dicta las pautas de gestión, puede ser mixta.</p> <p>-Normativas aplicables a dicha zona: leyes 26331, 9814, 10208, 10355, COM</p> <p>Analizar a la luz del FODA realizado.</p> | <p>controlado para remediación ambiental, reforestación, control de invasoras, diagrama de acceso para control de incendios, solo para especialistas en cada tema y en el marco de un programa aprobado por el organismo de control de gestión.</p> <p>Establecer dimensión mínima de parcela en toda la APN y dentro de cada parcela determinar el porcentaje de la zona de máxima protección.</p> <p>-Requisitos para la implementación de propuestas: plan de manejo, personal, presupuesto, difusión y educación sobre los objetivos del Área, relevamiento de base y monitoreo de evolución del área en base a indicadores cuantificables.</p> <p>-Actividades e intervenciones permitidas: Investigación, remediación, posiblemente ecoturismo (como escenario de fondo pues no sería para recorrerla, excepto para especialidades como avistaje o interpretación de flora y fauna ).</p> <p>-Actividades e intervenciones no permitidas: Cambio de uso de suelo, posiblemente la subdivisión de parcelas, extracción de recursos, toda actividad antrópica que altere las características naturales de la zona.</p> <p>-Actividades e intervenciones que se promueven: Planes de conservación s/ley de bosques, restauración ecológica (flora y fauna), educación e interpretación ambiental.</p> <p>Implementación de una cuenca representativa experimental.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ZONA AMARILLA: DE USO PÚBLICO EXTENSIVO**

| ZONA DE MANEJO                                                                                                                                                    |     |     |     | UBICACIÓN                                                                                                                                                            | TIPO DE MANEJO                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |     |     |     | Ubicar y referenciar en el mapa                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RMP                                                                                                                                                               | U E | UPE | UPI | Todo el sector que queda fuera de zona roja.                                                                                                                         | -Condiciones de uso (FOS, aforo, etc.):                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   |     | X   |     |                                                                                                                                                                      | Unidad mínima de subdivisión: 10 hec.                                                                                                                                                                                                                                              |
| -Valor/es de conservación asociados:                                                                                                                              |     |     |     | -Actores involucrados:                                                                                                                                               | Conservación de huellas y senderos preexistentes sólo para transitar a tracción a sangre: caminatas, cabalgatas y ciclismo. Todas esas actividades deberían realizarse con control de aforos.                                                                                      |
| •Bosque nativo serrano                                                                                                                                            |     |     |     | Yate Club 400. En especial el amplio sector por fuera de las instalaciones de uso específico.                                                                        | FOS. Sobre esta condición correspondería diferenciar entre FOS para lotes urbanos y FOS para fracciones rurales.                                                                                                                                                                   |
| •Identidad y legado                                                                                                                                               |     |     |     | B° San Miguel. Calle privada y lotes ubicados al norte dentro del límite de la ley 10.335 (50 m) debiendo considerar su situación de loteo aprobado                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •Amortiguamiento del desarrollo urbano                                                                                                                            |     |     |     | Asentamiento “La Loma” debiendo considerar su condición de loteo ilegal                                                                                              | -Requisitos para la implementación de propuestas:                                                                                                                                                                                                                                  |
| •Playa Los Mimbres                                                                                                                                                |     |     |     | Fracciones rurales grandes con propietarios identificados debiendo considerar las huellas y los senderos preexistentes.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -Necesidades vigentes para asegurar su conservación (cruzar con FODA: debilidades y amenazas): Atender la degradación actual y mal uso de los recursos presentes. |     |     |     | Fracción rural lindera al cauce superior del arroyo del lado sur.                                                                                                    | Conformar una Mesa de Acuerdo Sectorial para considerar y ajustar la propuesta surgida del CPUA.                                                                                                                                                                                   |
| Establecer un control y presencia en el área.                                                                                                                     |     |     |     | Otras fracciones rurales de superficies menores, con propietarios no identificados                                                                                   | Dicha Mesa debe estar conformada por la UT del CPUA (se excluye a la CH Plenaria para que funcione como 2° instancia) + Asesor letrado de la Dirección de Ambiente (por su condición de especialista) + Propietarios (se recomienda no trabajar con todos los propietarios juntos) |
| Atender los conflictos legales y de intereses que presenta el área.                                                                                               |     |     |     | -Características de dominio y jurisdicción: el cauce del arroyo y la playa, esta última localizada por debajo de la cota 38, ambos casos en jurisdicción provincial. | -Actividades e intervenciones permitidas: faltó trabajar/completar.                                                                                                                                                                                                                |
| Prospección arqueológica.                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -Potencial de manejo y gestión (cruzar con                                                                                                                        |     |     |     |                                                                                                                                                                      | -Actividades e intervenciones no permitidas:                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FODA: oportunidades y fortalezas): Generar la zona de amortiguación para la zona roja.</p> <p>Desarrollar un manejo y gestión mixtos.</p> <p>Mejorar la difusión sobre los valores del área.</p> | <p>-Gestión pública, privada y mixta.</p> <p>-Normativas aplicables a dicha zona:</p> <p>Leyes nacionales, provinciales y locales</p> <p>Nacionales – Ley 26.331</p> <p>Provinciales – Ley 9814 – 10.208 – 10.355 y 10.595</p> <p>Locales – COM – 4021 y concordantes</p> <p>Analizar a la luz del FODA realizado.<br/>faltó trabajar/completar.</p> | <p><b>faltó trabajar/completar.</b></p> <p>Intervenciones que supongan construcciones fijas con superficie cubierta.</p> <p>-Actividades e intervenciones que se promueven: <b>faltó trabajar/completar.</b></p> <p>Interpretación de flora y fauna, caminatas, cabalgatas, observación y contemplación de la naturaleza, descanso, labor-terapia por medio trabajos de remediación del ambiente, Acciones vinculadas a la recuperación de la salud.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ZONA VERDE: DE USO PÚBLICO INTENSIVO

| ZONA DE MANEJO                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | UBICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE MANEJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | Ubicar y referenciar en el mapa                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RM<br>P                                                                                                                                                                                                                | U E | UPE | UPI | Se ubica dentro de la zona amarilla.<br>AUN SIN PROYECTOS.                                                                                                                                                                                                                      | -Condiciones de uso (FOS, aforo, etc.):<br><br>Unidad mínima de subdivisión: 10 hec.<br><br>Hay que definir el porcentaje mínimo de zona amarilla que debe tener cada parcela.<br><br>FOS 1% (1000m2 x hectárea).<br><br>Uso del suelo:<br><br>Salas Multifuncionales con equipamiento de servicios (cocinas, comedores, sanitarios, depósitos), vinculadas con las actividades permitidas.<br><br>Salas Museo permanente o muestras itinerantes<br><br>Residencia de propietario/cuidador/personal<br><br>Guarda de Maquinarias, equipos y herramientas |
|                                                                                                                                                                                                                        |     |     | X   | Las zonas verdes estarán incluidas dentro de las zonas amarillas pero su localización dependerá de cada proyecto específico presentado por el iniciado. Esta localización deberá ser evaluada y aprobada por la Comisión de Control de gestión y podrá ser modificada pro ésta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -Valor/es de conservación asociados:<br><br>Bosque nativo serrano<br><br>•Identidad y legado<br><br>•Amortiguamiento del desarrollo urbano<br><br>•Playa Los Mimbres<br><br><br>-Necesidades vigentes para asegurar su |     |     |     | -Actores involucrados: Propietarios, municipalidad, provincia, poseedores. Profesionales (arqueólogos, arquitectos , ingenieros, biólogos y especialistas en la materia en torno                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>conservación (cruzar con FODA: debilidades y amenazas): No poner en riesgo la conectividad ambiental ni acrecentar los conflictos con vecinos, propietarios, etc.</p> <p>Revisar los derechos de uso sobre Playa los Mimbres.</p> <p>-Potencial de manejo y gestión (cruzar con FODA: oportunidades y fortalezas): Implementación de un área modelo de uso recreativo, turístico, educativo, etc.</p> <p>Lograr una implementación de gestión mixta.</p> | <p>a la que gire cada proyecto)</p> <p>-Características de dominio y jurisdicción: Dominio: Privado, Provincial. Jurisdicción: Municipal, Provincial.</p> <p>-Gestión pública, privada y mixta.</p> <p>-Normativas aplicables a dicha zona: 10355, 4021, 10595, 9814, ley de bosque, ordenanza de creación APN, Carta orgánica.</p> <p>Analizar a la luz del FODA realizado. <b>faltó trabajar/completar.</b></p> | <p>Corrales y Cobertizo para animales</p> <p>Gimnasios y boxes para terapias en el caso de turismo de salud.</p> <p>-Requisitos para la implementación de propuestas: Solicitud de exploración arqueológica donde corresponda previa a cualquier intervención.</p> <p>Construcciones de bajo impacto visual</p> <p>Premisa sustentable</p> <p>Todo proyecto debe ser sujeto a concertación</p> <p>-Actividades e intervenciones permitidas: Ecoturismo</p> <p>Turismo recreativo sin pernoctar</p> <p>Agroecología</p> <p>Investigación</p> <p>Cultura</p> <p>Refugio de fauna silvestre</p> <p>Remediación y restauración</p> <p>Educación</p> <p>Arqueología</p> <p>Terapias de Salud</p> <p>Actividades derivadas de :</p> <p>Residencia de propietario/cuidador/personal</p> <p>Guarda de Maquinarias, equipos y herramientas</p> <p>Cobertizo para animales</p> <p>-Actividades e intervenciones no permitidas: <b>faltó trabajar/completar.</b></p> <p>-Actividades e intervenciones que se promueven: <b>faltó trabajar/completar.</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OTRAS CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DEL TALLER

Se considera que el avance hasta la fecha es importante y genera las bases para seguir profundizando y abriendo paulatinamente la participación a otros actores.

Es importante establecer la propuesta de continuidad del proceso.

Se propuso tener la precaución de no adelantarse al proceso de manejo y gestión, proponiendo definiciones que nos permitan ir ajustando el proceso a las condiciones que se van presentando.

Queda pendiente una definición sobre la propuesta para el sector sur-oeste, sea incluirlo a APNorte como regularlo de manera tal que colabore al proceso de conservación, o definirlo como otra área de amortiguación pero no dentro de la AP.N

Se planteó una propuesta para todas áreas protegidas de VCP: gestionar un convenio con la Universidad Provincial de Córdoba, Escuela de Guardaparques, con el fin de permitir trabajos finales, tesis o pasantías a alumnos avanzados de dicha carrera a fin que colaboren en el cuidado-control-manejo del APN. Estas instancias siempre en trabajando en forma coordinada y retroalimentativa. Sería importante revisar la composición de la MAP y su funcionamiento a la luz de la experiencia de este tiempo transcurrido para mejorar su ejecutividad y especialización en el momento de evaluar proyectos específicos presentados por particulares.

Asimismo revisar su relación con la Dirección de Ambiente y mejorar la interrelación para lograr los procesos de una manera participativa entre el Órgano de Aplicación y Órgano consultor. Es importante fortalecer la participación del Ejecutivo a fin de acelerar la delineación y ejecución de los proyectos.

Se planteó la idea de que en las intervenciones dentro del APN (Zona verde o azul), los cables y demás pueden estar enterrados y de esa forma ampliar la superficie de ocupación. En todo Carlos Paz es obligatorio hacer subterráneos los tendidos de infraestructura. Va a ser importante determinar un Área Especial para antena de comunicaciones con área de restricción.

Se planteó la inquietud en relación a la pernoctación limitada, no hay acuerdo en este punto y se dijo que si se llegara a permitir sería muy pausada respetando el uso de la parcela al 5%. Se pondría énfasis en el reciclado de aguas y demás medidas de mitigación de impacto de uso sanitario y ambiental.

Se planteó la conveniencia de utilizar el APN como cuenca representativa y como tal, instalar sensores de medición de diferentes variables hidrometeorológicas

## **MARCO LEGAL REGULATORIO**

### **Normativas Nacionales**

- Constitución Nacional Argentina: que en los Artículos 41 y 42 declara el derecho a un ambiente sano, sustentable, preservado y jurídicamente amparado.
- Ley Nº 22428/81 - Conservación de Suelos.
- Ley Nº 25675/02 - Política Ambiental Nacional.
- Ley Nº 25688/02 - Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas.
- Ley Nº 25831/04 - Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
- Ley Nº 26331/07 - Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental del Bosque Nativo.
- Ley Nº 26815/12 - Manejo del Fuego.

### **Normativas de la Administración de Parques Nacionales que sirven de referencia para la regulación de APNorte**

- Guía para la elaboración de planes de gestión de áreas protegidas, Administración de Parques Nacionales, 2010.
- Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en la Administración de Parques Nacionales, 2016.

- Directrices para la zonificación de las áreas protegidas nacionales, Administración de Parques Nacionales, 2002.

### Normativas Provinciales

- Ley Nº 5589/73 - Código de Aguas para la Provincia de Córdoba.
- Ley Nº 6964/83 - Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba.
- Ley Nº 7343/85 – Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
- Ley Nº 7773/89 - Comité de la Cuenca del Lago San Roque.
- Ley Nº 8866/91 – Conservación y manejo de Bosques.
- Ley Nº 8301/93 – Modificatoria del manejo de la Cuenca del Lago San Roque.
- Ley Nº 8751/99 - Manejo del Fuego.
- Ley Nº 8941/01 - Creación del Área Natural protegida “Reserva Hídrica Los Gigantes”.
- Ley Nº 9814/10 - Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba.
- Ley Nº 9841/10 – Regulación de los usos del suelo en la región metropolitana de Córdoba.
- Ley Nº 10208/14 - Política Ambiental de la Provincia de Córdoba.
- Ley Nº 10.595 – Modificación del radio Municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz.
- Ley Nº 10.355: Declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales. Por medio de esta Ley la Provincia de Córdoba declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en todas sus variantes, y **en especial del espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua**, a partir de la línea de ribera de que se trate y extendido hasta los treinta y cinco metros contados desde esa base.

### Normativas Municipales

- Carta Orgánica Municipal (2007), que en los artículos 11, 12, 14, 15 y 77, sustenta lo concerniente al territorio afectado al AP1.
- Ordenanza Municipal Nº 6730/2021: mediante ésta se crea el área protegida APNorte, afectando una superficie de 148.84 Ha, con los siguientes objetivos: preservar la cuenca de aporte del Arroyo Los Mimbres; generar un franja de espacio natural de mitigación de los efectos ambientales negativos, producto de la densificación edilicia y la conurbación urbana; posibilitar la materialización de un corredor biológico a lo largo de todo el sector Norte del ejido de la Ciudad, desde la naciente del Arroyo hasta su desembocadura en el Lago San Roque, como asimismo su futura conectividad ambiental hacia el Noroeste de la región.
- Ordenanza 4021/02: rige para el área protegida el Código de Edificación y Urbanismo de Villa Carlos Paz, que a través de los articulados 3 y 4 regula su zonificación y su condición de uso. Diferentes Ordenanzas modificatorias de ésta fueron avanzando en las condiciones de manejo y gestión, como lo son:
  - La Ordenanza Nº 4280/2004, con la Prohibición de modificaciones, fraccionamientos y subdivisiones.
  - La Ordenanza Nº 5310/2010: con la delimitación geométrica de la poligonal afectada al AP1, recomendada por CPUA.
  - La Ordenanza Nº 6010/2015: de Intangibilidad del Cordón Montañoso, que Zonifica el área protegida y encomienda al CPUA la elaboración del Plan de Manejo; estableciendo también definiciones y usos para las Zonas del AP1.
  - La Ordenanza Nº 6376/2018: que contempló las Dimensiones de Lotes por zonas.
- Otras Ordenanzas se encuentran regulando aspectos vinculados a los Valores de Conservación, como lo son:
  - Ordenanza Nº 3722/00: que regula la Entidad Intermunicipal-Comunal para el Manejo Ambiental de la Cuenca del Lago San Roque.
  - Ordenanza Nº 5650/2012: Relacionada con Atractivo Paisajístico y Ordenamiento Ambiental, que modifica la Ordenanza Nº 4021, determinando la Altura de las Edificaciones por zona.
  - Ordenanza Nº 6051/2015: Relacionada con Bosque Nativo, que hace referencia a las especies de arbolado urbano a utilizar y su distribución.
  - Ordenanza Nº 6151/16: que define las Áreas de interés ambiental de la Ciudad.

ANEXO 1: PARTICIPANTES CUARTO TALLER

| NOMBRE Y APELLIDO      | REPRESENTA                   |
|------------------------|------------------------------|
| Liliana Bina           | Directora de Infraestructura |
| Mariano Melana         | Concejal por las mayorías    |
| Carlos Quaranta        | Concejal por la minorías     |
| Marcelo Celoira        | Colegio de Arquitectos       |
| Ramiro Castillo        | Colegio de Ingenieros        |
| Laura Colladon         | CPUA/ADARSA                  |
| Fernando Barri         | CPUA/ADARSA                  |
| Ana margonari          | CPUA/ CEPIA                  |
| Mario Macagno          | CPUA/CEPIA                   |
| Martina casesi         | Asoc Inmobiliaria            |
| Luis López             | Coord. MAP                   |
| Alberto Verdinelli     | Asesor tecnico UT            |
| Nazareth Margonari     | Asesora tecnico UT           |
| Juan Manuel Cabrera    | Patrulla del Lago/ Bombero   |
| Alan Moyano            | Patrulla del Lago            |
| Bruno Villagra Peretti | Patrulla del Lago            |
| Soledad Lescano        | Técnica Áreas protegidas     |
| Miriam Birchmeyer      | Sec Adm CPUA                 |
| Regina Losada Weth     | Coord. Plan de Gestión APN   |
|                        |                              |